

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5165/2531

กรมสรรพากร

โจทก์

บริษัทกตาธิการสตีวีโดริง จำกัด กับพวก

ล.

ป.พ.พ. มาตรา 233

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ.2528 มาตรา 7

การที่กรมสรรพากรโจทก์ใช้สิทธิเรียกร้องแทนบริษัทจำเลยที่ 1 ฟ้องจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นกรรมการผู้ยกยอกทรัพย์ของจำเลยที่ 1 ไป เพื่อนำเงินมาชำระหนี้ค่าภาษีอากรที่จำเลยที่ 1 จะต้องชำระแก่โจทก์นั้น มิใช่คดีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิเรียกร้องของรัฐในหนี้ค่าภาษีอากรตามมาตรา 7(2) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ.2528

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ ๑ เป็นหนี้ค่าภาษีอากร จำเลยที่ ๑ มีทรัพย์สินแต่ถูกจำเลยที่ ๒ ซึ่งเป็นกรรมการของจำเลยที่ ๑ ยกยอกไป โจทก์ในฐานะเจ้าหนี้จึงขอใช้สิทธิเรียกร้องของจำเลยที่ ๑ บังคับให้จำเลยที่ ๒ นำเงินที่ยกยอกไปมาชำระหนี้แก่โจทก์จึงขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินดังกล่าวแก่โจทก์

จำเลยทั้งสองขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้จำเลยที่ ๑ ชำระหนี้ค่าภาษีอากรยกฟ้องจำเลยที่

๒

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า ปัญหาว่าการที่โจทก์ใช้สิทธิเรียกร้อง แทนจำเลยที่ ๑ ให้จำเลยที่ ๒ ซึ่งยกยกทรัพย์ของจำเลยที่ ๑ ไปชำระค่าภาษีอากร แก่โจทก์ เพราะจำเลยที่ ๑ ซึ่งต้องชำระภาษีอากรไม่มีทรัพย์ใด ๆ นั้น เป็นคดีพิพาท เกี่ยวกับสิทธิเรียกร้องของรัฐในหนี้ค่าภาษีอากรตามมาตรา ๗ (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ.๒๕๒๘ หรือไม่ เห็นว่า ปัญหาระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ ๒ เป็นปัญหาการใช้สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ ปัญหานี้ จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อปัญหาที่ว่าจำเลยที่ ๑ เป็นหนี้ค่าภาษีอากรโจทก์หรือไม่ อันเป็น ปัญหาที่เกี่ยวกับสิทธิเรียกร้องของรัฐในหนี้ค่าภาษีอากรผ่านพ้นไปแล้ว ฉะนั้นปัญหา เรื่องการใช้สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้แม้จะเป็นปัญหาต่อเนื่องกับปัญหาข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิเรียกร้องของรัฐในหนี้ค่าภาษีอากรดังที่โจทก์ฎีกา ก็ไม่ใช่เป็นปัญหาเดียวกัน กับปัญหาข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิเรียกร้องของรัฐในหนี้ค่าภาษีอากรที่ศาลภาษีอากรมี อำนาจ พิจารณาพิพากษาดังที่กฎหมายบัญญัติไว้ไม่

พิพากษายืน

(เดชา สุวรรณโณ-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ประวิทย์ ขัมภรัตน์)

ศาลภาษีอากรกลาง - นายชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม

ศาลอุทธรณ์ -

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ